

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

“অংশীদারি ব্যবসার চুক্তিপত্র”

১। সাঈদ চৌধুরী রাব্বি, পিতাঃ মোহাম্মদ আলী চৌধুরী, মাতাঃ মোছাঃ উম্মে ছালমা, জন্ম তারিখঃ ০৫-১২-১৯৯০, গ্রাম/রাস্তাঃ খাজা কমলেক্স, ডাকঘরঃ বন্দর-৪১০০, হালিশহর, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম, ধর্মঃ ইসলাম, পেশাঃব্যবসা এবং জাতিয়তা বাংলাদেশী।

- ১ম পক্ষ (অংশীদার)

২। মিনহাজ উদ্দিন, পিতাঃ আমির উদ্দিন, মাতাঃ বুকিয়া বেগম, জন্ম তারিখঃ ০১-০১-১৯৯২ ইং, ঠিকানাঃ ৬নং ওয়ার্ড, ৩নং ব্লক, মগনামা পাড়া, বদর খালী চকরিয়া কক্সবাজার, ধর্মঃ ইসলাম, পেশাঃ চাকরিজীবী এবং জাতিয়তা বাংলাদেশী।

- ২য় পক্ষ (অংশীদার)

৩। মোঃ আরমান উদ্দিন, পিতাঃমৃত মোঃ নান্টু মিয়া, মাতাঃ মৃত মোছাঃ হসনেয়ারা বেগম, জন্ম তারিখঃ ৩০-৯-১৯৯৩ ইং, ঠিকানাঃ নান্টু মিয়া বাড়ি, গ্রাম/রাস্তাঃ গ্রুবুধন স্কুল পাড়া, ডাকঘরঃ শাহবাজপুর-৩৪৩১, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ধর্মঃ ইসলাম, পেশাঃ চাকরিজীবী এবং জাতিয়তা বাংলাদেশী।

- ৩য় পক্ষ (অংশীদার)

৪। মোহাম্মদ আবু হানিফ চৌধুরী, পিতাঃ মোহাম্মদ আলী চৌধুরী, মাতাঃ উম্মে ছালমা, জন্ম তারিখঃ ১৯-০৩-১৯৯৫, গ্রাম/রাস্তাঃ মুহুরী পাড়া, উঃ আগ্রাবাদ, ডাকঘরঃ বন্দর-৪১০০, হালিশহর, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম, ধর্মঃ ইসলাম, পেশাঃব্যবসা (প্রবাসী) এবং জাতিয়তা বাংলাদেশী।

- ৪র্থ পক্ষ (অংশীদার)

যেহেতু পক্ষগণ পরস্পর পূর্ব পরিচিত হওয়ায় পারস্পরিক সমঝোতা ও ঐক্যমত্যে যৌথভাবে অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

এবং যেহেতু ভবিষ্যতে উক্ত অংশীদারী ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং সকল অংশীদারের দায়-দায়িত্ব বিভাজন ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অধিকারাদি সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে আইনানুগ ভাবে লিখিত দলিল আবশ্যিক হইয়া পড়ায় পক্ষগণ লিখিত ভাবে একতন্দ্ৰ “অংশীদারী চুক্তিপত্র দলিল” সম্পাদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু, এক্ষণে, পক্ষগণ পারস্পরিক প্রস্তাব-সমর্থন, আলাপ-আলোচনা ও সমঝোতায় সর্ব সম্মতভাবে অংশীদারী ব্যবসায়ের অত্র লিখিত চুক্তিপত্র দলিল সম্পাদনে পক্ষগণ একক ও যৌথভাবে সর্বসমক্ষে স্বীকার, অঙ্গীকার, ঘোষণা, প্রকাশ ও প্রচার করিতেছেন যেঃ

১। অংশীদারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামঃ Soft Info IT Solution

২। ব্যবসার ঠিকানাঃ ব্যবসার বর্তমান কর্মস্থলের ঠিকানা হলো- চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। পরবর্তীতে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে এ ঠিকানা পরিবর্তন করা যাবে।

৩। ব্যবসার উদ্দেশ্য ও প্রকৃতিঃ আইটি ফার্ম। ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, ডিজিটাল মার্কেটিং, গ্রাফিক ডিজাইন, ডোমেইন অ্যান্ড হোস্টিং, এসএমএস সার্ভিস এবং ভিডিও এডিটিং।
পরবর্তীতে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে নতুন সার্ভিস যুক্ত করতে পারবে।

৪। ব্যবসা আরম্ভের তারিখঃ ০১ জানুয়ারি ২০২৫ ইং তারিখ ব্যবসার কার্যক্রম শুরু করা হবে।

৫। ব্যবসা মূলধনঃ ব্যবসায়ে মোট মূলধন ৪,০০০০০/- (চার লক্ষ) টাকা মাত্র।

৬। অংশীদারগণের অংশঃ অত্র অংশীদারী ব্যবসায়ের অংশীদার পক্ষগণ সকলেই সম হিস্যায়/হারে মূলধন বিনোয়োগ করিবেন এবং তদানুযায়ী ব্যবসায়ের লাভ/লোকসানের অংশীদার হইবেন।

৭। ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনাঃ

ক) সকল পক্ষের সম্মতিক্রমে অংশীদার সাঈদ চৌধুরী রাব্বি চেয়ারম্যান, মিনহাজ উদ্দিন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও আরমান উদ্দিন অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। উল্লিখিত দায়িত্ব পালনে ব্যবসা শুরুর ১ম ৬মাসের মধ্য কোন পারিশ্রমিক পাবেনা। পরবর্তীতে ৬মাস পর অংশীদারগণ আলোচনা সাপেক্ষে পারিশ্রমিক নির্ধারণ করতে পারে এবং প্রতি বছর জানুয়ারির ১ম সপ্তাহে দায়িত্ব বণ্টন করা হবে অংশীদারগণের আলোচনা সাপেক্ষে।

খ) অংশীদারগণের মধ্য মিনহাজ উদ্দিন-ওয়েব ডেভলপার অ্যান্ড প্রজেক্ট ম্যানেজার, আরমান উদ্দিন- মার্কেটিং ম্যানেজার হিসাবে প্রতিষ্ঠানে মাসিক বেতনে নিয়োগ প্রাপ্ত হবে, অংশীদারগণ আলোচনা সাপেক্ষে যোগ্যতার ভিত্তিতে পারিশ্রমিক নির্ধারণ করবে।

৮। হিসাব চূড়ান্তকরণ ও লাভ-লোকসান বন্টনঃ প্রতি অর্থ বৎসর শেষে অত্র অংশীদারী ব্যবসায়ের বার্ষিক হিসাব চূড়ান্ত হইবে। প্রত্যেক ইংরেজী বর্ষের জানুয়ারী মাসের প্রথম দিন হইতে ডিসেম্বর মাসের ৩১ তারিখ পর্যন্ত সময়কে অত্র প্রতিষ্ঠানের এক অর্থ বৎসর গণ্য করা হইবে এবং ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে উক্ত অর্থ বর্ষের যাবতীয় আয়-ব্যয়, লেন-দেন, দেনা-পাওয়া, সম্পদ ও দায় ইত্যাদি ও হিসাব বিবরণী প্রস্তুত পূর্বক সকল অংশীদারের যৌথ স্বাক্ষরে চূড়ান্ত হইবে এবং যৌথ সিদ্ধান্তে ইহার লাভ-লোকসান হিস্যানুপাতে বন্টিত হইবে।

তবে উপরোক্ত ৫ (গ) নং শর্তাধীনে অংশীদার পক্ষগণের গৃহিত সিদ্ধান্তে অন্তর্বর্তী সময়ে অংশীদার পক্ষগণ অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের তহবিল হইতে নির্ধারিত সম্মানীভাতা ব্যতিত কোনরূপ অগ্রীম অর্থ গ্রহন করিয়া থাকিলে তাহা বার্ষিক হিসাব চূড়ান্তকালে পক্ষগণের স্ব-স্ব প্রাপ্ত লাভ-লোকসানের সহিত সমন্বিত হইবে।

৯। হিসাব পরিদর্শন ও নিরীক্ষা:

অত্র অংশীদারী চুক্তির পক্ষগণ যখন ইচ্ছা অংশীদারী ব্যবসায়ের হিসাব পরিদর্শন করিতে পারিবেন। তবে সকল অংশীদারের যৌথ স্বাক্ষর ব্যতীত কোন হিসাব-ই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবেনা। অত্র অংশীদারী ব্যবসায় কোন হিসাব সম্পর্কে অংশীদার পক্ষগণের মধ্যে কোনরূপ দ্বি-মত, বিতর্ক বা বিরোধ দেখা দিলে সকল অংশীদারের যৌথ মনোনীত তৃতীয় যেকোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বিরোধীয় বিষয়ের নিরীক্ষক নিয়োগ করা যাইবে।

১০। চুক্তি ও কাগজ পত্রে স্বাক্ষর দানঃ চুক্তি পত্রে উভয় পক্ষ স্বাক্ষর করবে। তবে উল্লেখ্য যে ৪র্থ পক্ষ প্রবাসী হওয়ায় উক্ত পক্ষ এক্ষনে স্বাক্ষর করবে না। পরবর্তিতে দেশে আসার পর স্বাক্ষর করবেন।

১১। অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ গ্রহণঃ সকল অংশীদারের যৌথ সিদ্ধান্ত ক্রমে ব্যবসায়িক কারণে আবশ্যক্যি ক্ষেত্রে যেকোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংক হইতে অত্র অংশীদারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামে যেকোন অংকের ঋণ, অগ্রিম, চলতি মূলধন ইত্যাদি গ্রহণ করিতে পারিবেন কিংবা স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ বন্ধক ও দায়বদ্ধ করিতে পারিবেন এবং এনরূপ ক্ষেত্রে সকল অংশীদার মূলধনের সমহারে যৌথ ও এককভাবে দায়ী থাকিবেন।

১২। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামে ট্রেড লাইসেন্স, ব্যাংক একাউন্ট ও ইহার পরিচালনাঃ সকল অংশীদারগণ সকলের যৌথ নাম ব্যবহারে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামে সরকার সংশ্লিষ্ট দপ্তর ইহতে ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করিতে পারিবেন। ইহা ছাড়াও, উক্ত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের নামে যে কোন এক বা একাধিক ব্যাংকে হিসাব খোলা যাইবে এবং ১ম, ২য়, ৩য় পক্ষগণের যৌথ স্বাক্ষরে উক্ত ব্যাংক হিসাব বা হিসাব সমূহের যাবতীয় লেনদেন ও কার্যক্রম পরিচালিত হইবে। তবে সকল পক্ষগণের স্বাক্ষরিত লিখিত সিদ্ধান্তক্রমে যে কোন দুইজন অংশীদারের স্বাক্ষরে ব্যাংক একাউন্ট পরিচালনা করা যাইবে।

১৩। নতুন অংশীদার গ্রহণঃ সর্বসম্মতি ক্রমে ব্যবসার প্রয়োজনে নতুন অংশীদার গ্রহণ করা যাবে।

১৪। উত্তরাধিকারীঃ অত্র প্রতিষ্ঠানের কোন অংশীদারের মৃত্যুবরণ করলে, মস্তিষ্ক বিকৃতি বা অন্য কোন আইনানুগ কারণে উত্তরাধিকারী নির্ণয়ের ক্ষেত্রে উক্ত অংশীদারের আইনানুগ উত্তরাধিকারীগণ তাহার অংশের বৈধ উত্তরাধিকারী বলিয়া বিবেচিত হবে।

১৫। আইনের প্রাধান্যঃ অত্র দলিলবলে অংশীদারী আইনের অধীনে প্রণীত ও গৃহীত হইল এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উক্ত আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

১৬। পাওনা পরিশোধ পদ্ধতিঃ মৃত অংশীদারের পাওনা পরবর্তী ছয় মাসের মধ্য সমান তিন কিস্তিতে শোধ দিতে হবে।

১৭। বিরোধ নিষ্পত্তিঃ অংশীদারী আইন অনুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তি হবে।

১৮। চুক্তির সমাপ্তিঃ যদি কোনো অংশীদার ব্যবসা ছেড়ে দিতে চান, তবে তাকে কমপক্ষে ৩ (৯০ দিন) মাস পূর্বে লিখিতভাবে জানাতে হবে।

১৯। একই ধরনের ব্যবসা পরিচালনাঃ কোনো অংশীদার অন্য অংশীদারদের সম্মতি ব্যতীত একই ধরনের ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবে না।

১৮। শর্তের পরিবর্তনঃ সর্বসম্মতি ক্রমে ব্যবসার প্রয়োজনে যেকোন শর্ত পরিবর্তন বা নতুন শর্ত অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

১৯। এতদ্ব্যতীত স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে, সুস্থ শরীরে ও মনে অন্যের কোনরূপ প্ররোচনা ব্যতিরেকে আমরা সকল অংশীদার আমাদের প্রতিষ্ঠিত “রসের ফোট মিষ্টির সৃষ্টি” নামে পরিচালিত ব্যবসায়ের সুবিধার্থে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে অত্র অংশীদারী দলিল নিজেদের কথামত লিখাইয়া, পাঠ করিয়া ইহার মর্মার্থ সম্যক বুঝিয়া ও উপলব্ধি করিয়া উপস্থিত স্বাক্ষীগণের সম্মুখে নিজ নিজ নাম স্বাক্ষরে অত্র দলিল সম্পাদন করিলাম।

ইতি তাং-

অত্র অংশীদারী দলিল মোট(.....) পাতায় কম্পোজকৃত এবং ০৪ (চার) জন স্বাক্ষরী বটে।

স্বাক্ষীগণের স্বাক্ষর, নাম ও ঠিকানঃ

১। (প্রথম পক্ষের স্বাক্ষর)

২। (দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষর)

৩। (তৃতীয় পক্ষের স্বাক্ষর)

৪। (চতুর্থ পক্ষের স্বাক্ষর)